

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1410/2530

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทปัญญามิตร จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทปัญญามิตร จำกัด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ หากถูก
บังคับคดีและศาลมีคำพิพากษากลับ จำเลยที่ 1 ย่อมได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 154 แผ่นที่ 6)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
193,596 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 151,840 บาท นับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128,127)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 1 ไม่วางหลักประกันตามที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของ
โจทก์แล้ว (อันดับ 112,117)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี มีกำหนด 7 ปี นับแต่วันฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางจน เป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี มีกำหนด 7 ปี นับแต่วันฟ้องตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางจน เป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>